



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 386/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: נציגות הבית המשותף רחוב מיכה 7 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד שירה מויאל ברוך
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. זאב אורי גולדשמיט
2. חגית גולדשמיט
שניהם מרחוב מיכה 7 תל אביב

פסק דין

התובעת, נציגות הבית המשותף מרחוב מיכה 7 תל אביב הבנוי על חלקה 75 בגוש 6961 (להלן: "הבית") טוענת כי הנתבעים, בעלי דירה בבית הידועה כתת חלקה 6, לא שילמו את חלקם בתשלום מיסי הנציגות כלהלן – סך של 2,240 ₪ בגין מיסי נציגות שוטפים לתקופה שמחודש 01/11 ועד 09/12 (כולל), יתרת תשלום בסך של 646 ₪ בגין שיפוץ וחיזוק עמודי חזית, סך של 722 ₪ בגין איטום גג וסך של 300 ₪ בגין סידור והלבנת גג הבית.

הנתבעים מאשרים את חובם בתשלום מיסי הנציגות ויתרת חלקם בגין שיפוץ עמודי החזית. לטענתם הם גם סילקו את החוב האמור בסך של 2,886 ₪ במספר תשלומים שהופקדו לחשבון הבנק של הנציגות. לטענת הנתבעים הסכומים האמורים עוכבו על ידם עד לאחר קבלת פיצוי מבעלת דירה אחרת בבניין אשר בעקבות עבודות שיפוץ שבוצעו על ידה נסתם הביוב בדירתם. לטענת הנתבעים על הנציגות מוטלת היתה החובה לפעול לתיקון צנרת הביוב אך היא חדלה מלעשות כן. הנזקים לגג הבית נגרמו בשל עבודות השיפוץ שבוצעו בדירה אחרת בבית אשר במהלכם הניחו ציוד בניה על הגג בהסכמת הנציגות. במיוחד אמורים הדברים כאשר לפני מספר שנים בוצעו עבודות משמעותיות בגג הבית. לאור האמור טוענים הנתבעים כי אין הם צריכים לשאת בתשלום התיקונים שבוצעו בגג הבית.

הוכח בפני כי הנתבעים סילקו את קרן החוב בגין מיסי הנציגות השוטפים ובגין יתרת חוב עבודות שיפוץ וחיזוק עמודי חזית. חבר הנציגות מאשר בעדותו כי חשבון הבנק של הנציגות הינו 70009050. הנתבעים הציגו בפני אישורים על ביצוע הפקדות לחשבון הנציגות האמור של הסך הכולל של 2,886 ₪ (מוצג נ/1). משכך, נכון למועד זה סולק החוב האמור.

אעיר בהקשר זה כי חלק מן החוב האמור סולק עוד לפני הגשת התביעה (תשלומים בסך של 500 ₪ כל אחד שבוצעו ביום 08.05.12, ביום 06.06.12 וביום 12.07.12). דא עקא, הנתבעים ביצעו את ההפקדות מבלי להודיע דבר לנציגות בהקשר זה (עמוד 2 שורות 20-21). ויודגש, אין המדובר בביצוע תשלומים סדורים או כאלה שהוסכמו בין הצדדים. המדובר בהפקדות על פי סכומים שנקבעו על ידי הנתבעים ובמועדים שונים על פי נוחיותם. לא ניתן לצפות כי נציגות הבית תבצע מעקב יומיומי על חשבון הבנק – כשם שהנתבעים סבורים כי הם אינם "עובדים אצל הנציגות" (עמוד 3 שורה 6), כך גם הנציגות, העושה עבודתה בהתנדבות, איננה "עובדת אצלם". חובת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 386/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התשלום מוטלת על פי דין על בעל הדירה, ובכלל האמור החובה מוטלת עליו להודיע לנציגות באם ביצע הפקדה של תשלום כלשהו ישירות לחשבון הבנק. אף אם הצדדים מסוכסכים, הודעה שכזו יכולה להיות באמצעות הנחת אישור הבנק על ביצוע ההפקדה בתיבת הדואר של הנציגות. בפרט אמורים הדברים כאשר המדובר בתשלום רטרואקטיבי להסדרת חובות עבר בתשלומים ללא תיאום והסכמה מראש של הנציגות.

אעיר כי גם לא היתה הצדקה מצד הנתבעים לעכב את התשלום האמור.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**) הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף. גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות טענת קיזוז.

ככל שסברו הנתבעים כי הנציגות היא זו אשר צריכה היתה לתקן את צנרת הביוב בדירתם, היה עליהם לנקוט כנגדה בהליכים. דא עקא, גם הנתבעים הבינו כי החבות לתיקון מוטלת על גורם הנזק, בעלת דירה אחרת בבית, וכנגדה הם נקטו בהליכים משפטיים (עמוד 2 שורה 10).

ואעיר, גם לאחר שקיבלו את התשלום בהליכים הנ"ל שניהלו, בחרו הנתבעים שלא לשלם את חוב מיסי הנציגות שקיזזו לכאורה, אלא בפריסת תשלומים. לו אכן אי התשלום מטרתו היתה "קיזוז" או "עיכוב" בגין נזקי הביוב, הרי שראוי ונכון היה כי מיד עם קבלת הכספים יסדירו את פרעון תשלום חובם.

אעיר כי גם לגופה, טענת הקיזוז לא הוכחה בדיון שבפני - אין מחלוקת כי הליקוי בביוב נגרם בשל עבודות שיפוץ בדירה אחרת. אף אם נציג חברת הביטוח פנה אל חבר הנציגות והודיע על ליקוי בצנרת הביוב (עמוד 4 שורות 9-13), אין בכך די כדי ללמד על קיומה של דרישה לביצוע העבודות. בהקשר זה קיימת עדותו של חבר הנציגות לפיה נשלח חשבון לתשלום אחרי ביצוע העבודות ולא נעשתה כל פניה בדרישה לתיקון לפני ביצוע העבודות (עמוד 4 שורות 2-3). ממילא גם לא הוכחו התנאים הנדרשים על פי הפסיקה אשר יש בהם לזכות את הנתבעים בהחזר הכספים מקופת הנציגות. כך, אין מחלוקת כי לא היה פגם ברכוש המשותף אלא נזק שנגרם לו, גם לשיטת הנתבעים, ע"י בעלת דירה אחרת בבית. לא הוכח כי לעבודות הנתבעים בדירתם לא היתה תרומה כלשהי לבעיית הצנרת. ממילא גם לא הובאה כל ראיה כי ההוצאה היתה סבירה (ר' ע"א (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושומחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) וע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3), 418).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 386/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מאידך, בסופו של דבר, אף אם הנתבעים הסדירו את תשלום החוב באיחור ובפריסה, הרי שזה הוסדר על ידם במלואו עוד לפני הדיון בתובענה. ממילא הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכום האמור לא נתבעו כחוב שהתגבש במועד הגשת כתב התביעה וגם לא הוכחו.

משכך, כל שנותר לי לדון בו הוא בתביעה לחיוב הנתבעים בתשלום חלקם בגין עבודות איטום הגג וסידור.

בנוגע לעבודות אלו מוצא אני לנכון לחייב את הנתבעים בתשלום חלקם היחסי בעבודות.

הוכח בפני כי עבודות איטום הגג נדרשו על פי ייעוץ הנדסי שקיבלה הנציגות (נספח ה' לכתב התביעה). על פי חוות דעת זו המדובר באיטום של סדקים בתפר שבין הקיר החיצוני לבין המעקה הבנוי על גג הבית. כמו כן דובר על ברזלים חלודים בתקרות גגונים. וכבר כאן יוער, המהנדס חאג יחיא ביקר בבית ביום 23.11.11 שעה שציוד הבניה (שלטענת הנתבעים גרם לנזקים לגג) כבר היה מונח על הגג. דא עקא, אין בחוות הדעת כל התייחסות לכך כי הנזקים לגג מקורם באותו ציוד. זאת ועוד. על פניהם, אין הכרח כי הליקויים שאיתר המומחה נגרמו דווקא כתוצאה מציוד בניה שהונח על הגג - אין כל חוות דעת מטעם הנתבעים בהקשר זה וכל טענותיהם מתבססות אך על השערותיהם וצילומים שלהם את גג הבית במועדים הרלבנטיים.

הוכחה עלות ביצוע העבודות בחשבוניות מפורטות שהונפקו לנציגות על ידי הקבלן המבצע – "גד איטומים" (עמוד 6 לנספח ו' לכתב התביעה).

אף אם נקבל את טענת הנתבעים כי בוצעו עבודות איטום בגג בשנת 2008, סביר הוא כי בשנת 2012 תידרש הלבנה של הגג. העבודה ועלותה הוכחו גם באישור תשלום שהוצג (עמוד 7 לנספח ו' לכתב התביעה).

לזאת יש להוסיף כי כל בעלי הדירות גם שילמו את חלקם בהוצאות האמורות.

אין מחלוקת בנוגע לחישוב חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות (שהרי הם גם הסכימו לחלוקה כפי שבוצעה ביחס לרכיבי התביעה האחרים ששולמו על ידם כאמור לעיל).

וידוגש, אף אם יש דבר מה בטענת הנתבעים כי הנזקים לגג נגרמו עקב רשלנות בעל דירה אחרת בביצוע העבודות על ידו, עדיין אין בכך די כדי לפטור אותם מאחריות לתשלום חלקם בגין העבודות שבוצעו על ידי הנציגות. סבירה בעיני ההחלטה לבצע תיקון של הגג, **במיוחד כאשר המדובר בליקויים בטיחותיים**, ולאחר מכן לנהל הליכים כנגד הגורם המזיק (אם בכלל). כשם שכל בעלי הדירות שילמו את חלקם, כך גם על הנתבעים לשלם. אם לאחר מכן תוגש תביעה כנגד גורם הנזק וזה ישפה את בעלי הדירות, ברי כי גם הנתבעים יהיו זכאים לחלקם היחסי בכספים שיתקבלו.

הדברים נכונים גם לגבי הטענה כאילו הנציגות אחראית לנזקים בגג בשל הרשאה שנתנה לשימוש בגג לטובת הבניה. ראשית, טענה זו לא הוכחה בדבר. עדות שמיעה בנוגע לאשר נאמר לנתבעים ע"י השיפוצניק איננה קבילה. ממילא אף אם נאמרו הדברים לנתבעים ע"י השיפוצניק, אין הכרח כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 386/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אלו היו אמת (שהרי ברור כי הוא צריך היה להצדיק את מעשיו). שנית, אף אם התרשלה הנציגות, אין בכך כדי לפטור את הנתבעים מחובת התשלום - שעה שהנתבעים מסרבים לשלם בעלי הדירות האחרים מממנים את חלקם בעבודות ולא הנציגות (שלה אין כל מקור הכנסה למעט תשלומי בעלי הדירות). בעלי הדירות האחרים ודאי לא התרשלו כלפי הנתבעים ואין הצדקה בהעמסת חבות נוספת על כתפם על ידי מתן פטור לנתבעים.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 1,022 ₪ בגין עבודות איטום וסידור הגג בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 23.07.12, ועד למועד התשלום בפועל.

בכל הקשור להוצאות ניהול ההליך האחרות מוצא אני כי ישנו מקום לאיזון בין הצדדים - התביעה התקבלה ויש בכך להצדיק חיוב הנתבעים בהוצאות ההליך. לזאת יש להוסיף כי בסופו של דבר המחלוקת האמיתית שבין הצדדים איננה בנוגע למיסי הנציגות נשוא ההליך דנן כפי שמעידה בכנות הנתבעת - "אנחנו מסוכסכים עם וועד הבית באופן אישי לא קשור לענייני וועד הבית" (עמוד 4 שורות 10-11). מאידך, חלק ארי של התובענה סולק עוד לפני הדיון בתובענה (וחלק מן החוב עוד לפני הגשת התביעה).

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 366 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 23.07.12, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 450 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי גם בכך שהצדדים הסכימו לפסיקה בתובענה על יסוד החומר הקיים בדיון מיום 12.11.12 וחסכו את הצורך בניהול ההליך עד תומו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום א' כסלו תשע"ג, 15 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב